



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI AROSID Bin DUL HADI.**
Tempat lahir : Jakarta Selatan.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Jalan Dr. Sutomo Nomor 11 RT. 004 RW. 001
Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo; atau 2. Kost di Mawar Bringin Asri
Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan hari ini; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH., MH., ADI MUFTI WAHYUDI, SH., ANDI J FERRIJANTORO, SH., DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH., MH., SOFYA AYU YOLANDA, SH., RADITYA AFRISAL HIDAYAT, SH., MH., FITRIYAH ROMADHONI, SH., dan LUSY RUSTANTI, SH., Para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 26 Juni 2025;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RIKI AROSID BIN DUL HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKI AROSID BIN DUL HADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa RIKI AROSID BIN DUL HADI dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



PERTAMA:

----- Bahwa **Terdakwa RIKI AROSID Bin DUL HADI** pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam sebuah kamar kost yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada saat terdakwa sedang berada di tempat kost, datang Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dengan membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melihat Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) membawa Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menawarkan diri dan mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO. Dari informasi tersebut Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengatakan ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada teman dari terdakwa itu sehingga terdakwa menghubungi TUMO (DPO) untuk membelikan paket sabu tersebut. kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, terdakwa mendapatkan informasi dari TUMO (DPO) bahwa pesanan Narkotika jenis sabu terdakwa telah siap berikut dengan foto atau *shareloc* yang berisi lokasi narkotika sabu tersebut dirinjau berikut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH. Kemudian pesan tersebut terdakwa teruskan kepada ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang beristirahat di kamar kost yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tersebut, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya berhasil mengamankan Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm), selanjutnya terdakwa serta barang bukti yaitu Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879 yang berisi *chat* transaksi jual beli Narkotika antara terdakwa dengan TUMO maupun dengan MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm), lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan hasil sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,316 (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa RIKI AROSID Bin DUL HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa RIKI AROSID Bin DUL HADI** pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam sebuah kamar kost yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada saat terdakwa sedang berada di tempat kost, datang Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dengan membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melihat Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) membawa Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menawarkan diri dan mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO. Dari informasi tersebut Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengatakan ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada teman dari terdakwa itu sehingga terdakwa menghubungi TUMO (DPO) untuk membelikan paket sabu tersebut. kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, terdakwa mendapatkan informasi dari TUMO (DPO) bahwa pesanan Narkotika jenis sabu terdakwa telah siap berikut dengan foto atau *shareloc* yang berisi lokasi narkotika sabu tersebut diranjau berikut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH. Kemudian pesan tersebut terdakwa teruskan kepada ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang beristirahat di kamar kost yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tersebut, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya berhasil mengamankan Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm), selanjutnya terdakwa serta barang bukti yaitu Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879 yang berisi *chat* transaksi jual beli Narkotika antara terdakwa dengan TUMO maupun dengan MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm), lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan hasil sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,316 (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa RIKI AROSID Bin DUL HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI DODI EKO CAHYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi Muhammad Febry Iqbal Nashrullah beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapatkan informasi di daerah Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat peredaran Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean, Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh.
- Bahwa Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh ditangkap saat sedang berboncengan Sepeda motor dalam perjalanan setelah mengambil narkotika sabu yang diranjau di dekat Mie Gacoan Candi, hendak menuju rumah Terdakwa di Pamotan, Kecamatan Porong.

4 Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd



- Bahwa pada saat Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada dalam genggam tangan kiri Saksi ANIF.
- Bahwa pada saat Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh ditangkap dan diamankan, barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01, IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh, narkotika sabu yang ditemukan tersebut adalah narkotika sabu yang dibeli oleh Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh dan Terdakwa secara patungan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh, Terdakwa mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), kemudian Saksi ANIF dan Saksi MOHAMMAD SOLEH dan Terdakwa sepakat membeli narkotika sabu secara patungan dari TUMO (DPO).
- Bahwa Terdakwa bertugas menghubungi TUMO (DPO) untuk memesan narkotika sabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima Lokasi narkotika sabu tersebut diranjau, Terdakwa langsung membagikan titik lokasi paket sabu tersebut kepada Saksi ANIF.
- Bahwa Saksi ANIF dan Saksi MOHAMMAD SOLEH bertugas mengambil paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO).
- Bahwa paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO) tersebut belum dibayar, rencananya akan dibayar melalui transfer, ke nomor rekening melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH, yang telah dibagikan TUMO (DPO) kepada Terdakwa.

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd



- Bahwa baik terdakwa, Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh bersepakat untuk memiliki narkoba sabu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.
- 2. **SAKSI MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi Bersama dengan Saksi Dodi Eko Cahyono beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapatkan informasi di daerah Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat peredaran Narkoba, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh.
 - Bahwa Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh ditangkap saat sedang berboncengan Sepeda motor dalam perjalanan setelah mengambil narkoba sabu yang diranjau di dekat Mie Gacoan Candi, hendak menuju rumah Terdakwa di Pamotan, Kecamatan Porong.
 - Bahwa pada saat Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada dalam genggam tangan kiri Saksi ANIF.
 - Bahwa pada saat Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh ditangkap dan diamankan, barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01, IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat 4 nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh, narkoba sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba sabu yang dibeli oleh Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh dan Terdakwa secara patungan.

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh, Terdakwa mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), kemudian Saksi ANIF dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH dan Terdakwa sepakat membeli narkotika sabu secara patungan dari TUMO (DPO) - Bahwa Terdakwa bertugas menghubungi TUMO (DPO) untuk memesan narkotika sabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima Lokasi narkotika sabu tersebut diranjau, Terdakwa langsung membagikan titik lokasi paket sabu tersebut kepada Saksi ANIF.
 - Bahwa Saksi ANIF dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH bertugas mengambil paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO) - Bahwa paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO) tersebut belum dibayar, rencananya akan dibayar melalui transfer, ke nomor rekening melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH, yang telah dibagikan TUMO (DPO) kepada Terdakwa.
 - Bahwa baik terdakwa, Saksi Anif dan Saksi Moch. Soleh bersepakat untuk memiliki narkotika sabu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang
3. **SAKSI ANIF RIJALUL ISLAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. bersama dengan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Terdakwa, kemudian setelah sabu tersebut habis, kemudian Saksi bersama dengan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Terdakwa ingin membeli narkotika sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama.
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkotika jenis sabu kepada TUMO (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama.
 - Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Saksi menerima pesan dari Terdakwa yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Saksi dan kawan-kawan.

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya Saksi bertsama MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Terdakwa berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dengan cara dikumpulkan ke Terdakwa lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.
- Bahwa Saksi lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkotika sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi turun dan mengambil paket narkotika sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri.
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Saksi dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Saksi dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010.
- Bahwa baik Saksi, saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika.

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SAKSI **MOCHAMMAD SOLEH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu bersama-sama di belakang kos Terdakwa, kemudian setelah sabu tersebut habis, Saksi dan ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH serta Terdakwa ingin membeli narkoba sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkoba jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Saksi mengajak membeli Narkoba jenis sabu kepada TUMO (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Terdakwa yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Saksi dan ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dengan cara dikumpulkan ke Terdakwa lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.
- Bahwa Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Saksi menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri.
- Bahwa pada saat Saksi dan ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Saksi dan ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH ditangkap dan diamankan oleh Saksi

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd



DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Saksi dan ANIF dan Saksi berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010.
- Bahwa baik Saksi, ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika.

II. BUKTI SURAT :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,316$ (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost, datang Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dengan membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat melihat Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO membawa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menawarkan diri dan mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO, yang dikenal terdakwa pada saat sama-sama berada di Lapas dan masih bertetangga juga dengan terdakwa.

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO mengajak membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada TUMO (DPO) secara patungan sehingga Terdakwa menghubungi TUMO (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut, dan karena Terdakwa dan TUMO (DPO) kenal dan masih bertetangga, TUMO (DPO) bersedia dibayar setelah narkotika sabu yang dipesan Terdakwa diterima.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari TUMO (DPO) bahwa pesanan Narkotika jenis sabu Terdakwa telah siap berikut dengan foto atau shareloc yang berisi lokasi narkotika sabu tersebut diranjau berikut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH.
- Bahwa pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di kamar kost Terdakwa yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah menangkap Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yaitu Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879 yang berisi chat pemesanan Narkotika antara Terdakwa dengan TUMO maupun dengan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo.
- Bahwa baik terdakwa, maupun Saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dalam perkara serupa dan baru bebas pada akhir tahun 2024.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 wib. telah ditangkap oleh petugas kepolisian di kamar kost Terdakwa yang terletak di Mawar Bringin Asri, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bersepakat dengan saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. TUMO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama;
- Bahwa hal tersebut bertawal saat itu saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO datang ke tempat kos terdakwa dengan membawa sabu, kemudian terdakwa bercerita kepada kedua saksi tersebut kalau ia mempunyai teman yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO berkata kepada terdakwa kalau ia ingin membeli lagi narkoba dari teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung memesan narkoba dari sdr. TUMO seharga Rp. 500.000,-, dan pada pukul 21.00 wib. Sdr. TUMO telah mengirim *shareloc* dan foto narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sdr.



kemudian terdakwa meneruskan kiriman foto dan shrelloc dari sdr. TUMO kepada saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,316 (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat;

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **RIKI AROSID Bin DUL HADI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa **RIKI AROSID Bin DUL HADI** inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka-18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut: *"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";*

Menimbang bahwa dari persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada saat terdakwa sedang berada di tempat kost, datang saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dengan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melihat saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO membawa Narkotika

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



jenis sabu tersebut, terdakwa menawarkan diri dan mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO;

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO mengatakan ingin membeli lagi Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menghubungi TUMO (DPO) untuk membelikan paket sabu seharga Rp. 500.000 dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB., terdakwa mendapatkan informasi dari TUMO (DPO) bahwa pesanan terdakwa telah siap berikut dengan foto atau *share/loc* yang berisi lokasi narkotika yang diranjau berikut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH;
- Bahwa kemudian pesan tersebut terdakwa teruskan kepada ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang beristirahat di kamar kost yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tersebut, terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa RIKI AROSID BIN DUL HADI dengan saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO telah bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat membeli narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa melawan hukum diartikan pula sebagai sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 telah bersepakat untuk membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu dari sdr. TUMO (DPO);

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd



Menimbang bahwa saat itu saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO datang ke tempat kos terdakwa dengan membawa sabu, kemudian terdakwa bercerita kepada kedua saksi tersebut kalau ia mempunyai teman yang bisa menyediakan sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO berkata kepada terdakwa kalau ia ingin membeli lagi narkoba dari teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung memesan narkoba dari sdr. TUMO seharga Rp. 500.000,-, dan pada pukul 21.00 wib. Sdr. TUMO telah mengirim *shareloc* dan foto narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa meneruskan kiriman foto dan *shreloc* dari sdr. TUMO kepada saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, selanjutnya sekitar pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I

Menimbang bahwa dalam unsur di atas terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub-usub unsurnya, akan tetapi cukup jika terdapat salah satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian harus dianggap dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah sub-unsur menawarkan untuk dijual, sub-unsur menjual, sub-unsur membeli, sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub-unsur menukar, serta sub-unsur menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa: “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi”, serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa: “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 wib. telah ditangkap oleh petugas kepolisian di kamar kost Terdakwa yang terletak di Mawar Bringin Asri, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap karena telah bersepakat dengan saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. TUMO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama;

Menimbang bahwa hal tersebut bertawal saat itu saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO datang ke tempat kos terdakwa dengan membawa sabu, kemudian terdakwa bercerita kepada kedua saksi tersebut kalau ia mempunyai teman yang bisa menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO berkata kepada terdakwa kalau ia ingin membeli lagi narkotika dari teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung memesan narkotika dari sdr. TUMO seharga Rp. 500.000,-, dan pada pukul 21.00 wib. Sdr. TUMO telah mengirim *shareloc* dan foto narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan kiriman foto dan *shreloc* dari sdr. TUMO kepada saksi ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,316$ (nol koma tiga ratus

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sd



enam belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur membeli narkotika golongan I telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi hanya memohon agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diringankan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda



untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya, oleh karena merupakan barang yang keberadaannya dilarang oleh hukum, maka harus dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/ dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879, oleh karena dipakai sebagai alat atau sarana untuk melakukamn kejahatan akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RIKI AROSID BIN DUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS, tanggal 21 Agustus 2025 oleh kami RIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOMAN SUHARTA, S.H., dan YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DIANA SYAHBANI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

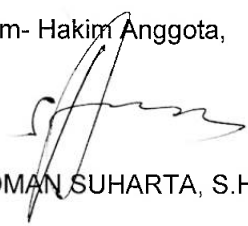
Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

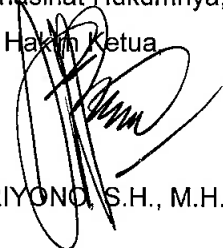
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



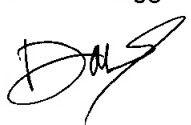
oleh ROSIDA HUSNIYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim- Hakim Anggota,


NYOMAN SUHARTA, S.H.,

Hakim Ketua

RIYONO, S.H., M.H.


YENI EKO BURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


DIANA SYAHBANI, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan No. 416/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)